

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 245/2533

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง  
นครราชสีมา

โจทก์

นางรัชณี นารณภักดี

จำเลย

นางรัชณี นารณภักดี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยมิได้มีแต่เฉพาะข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียว หากแต่มีปัญหาข้อกฎหมายรวมอยู่ด้วย ซึ่งปัญหามีอยู่ว่ากระดาศจดหมายเลขสลากกินรวบที่โจทก์ได้แนบมาทำยฟ้องนั้นมีลักษณะเป็นใบโพยอันจะเป็นความผิดฐานเล่นการพนันสลากกินรวบหรือไม่และจะรับฟังลงโทษจำเลยได้เพียงใดหรือไม่ ปัญหาเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะมิได้หยิบยกขึ้นในศาลชั้นต้นก็ตาม แต่ก็ยังเป็นปัญหาสำคัญต่อสิทธิเสรีภาพอันควรขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกา นอกจากนี้กรณียังมีเหตุอันควรที่ศาลจะรอการลงโทษให้แก่จำเลยเป็นอย่างยิ่งโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 27)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4,5,6,10,12,15 จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง จำคุก 3

เดือน และปรับ 2,500 บาท โทษจำคุกให้รอไว้ 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลดโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่งแล้วคงจำคุก 2 เดือน โดยไม่ปรับ ไม่รอกการลงโทษ และไม่ต้องจ่ายสินบนนำจับ นอกจากนี้ก็แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 26)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 27)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ให้จำคุก 3 เดือน ปรับ 2,500 บาทโทษจำคุกให้รอไว้ 2 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุก 2 เดือน ไม่ปรับ ไม่รอกการลงโทษ เป็นการแก้ไขมากและเป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลย จึงไม่ต้องห้ามจำเลยที่จะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 มาตรา 12 จึงให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาให้ศาลชั้นต้นส่งสำเนาฎีกาให้โจทก์แก้ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันรับ

---

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ให้จำคุก 3 เดือน ปรับ 2,500 บาทโทษจำคุกให้รอไว้ 2 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุก 2 เดือน ไม่ปรับ ไม่รอกการลงโทษ เป็นการ

แก้ไขมากและเป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลย จึงไม่ต้องห้ามจำเลยที่จะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 มาตรา 12 จึงให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาให้ศาลชั้นต้นส่งสำเนาฎีกาให้โจทก์แก้ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันรับ

(โสภณ จันทระ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ